

มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ราคาค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ราคาซื้อขายปกติตามท้องตลาดในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ส่วนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แม้จะมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีประมาณสองปี แต่ราคาต้นไม้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มากนัก และพอรับฟังได้ว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันกับราคาขณะที่ถูกเวนคืนซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย อ. เจ้ามรดกซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ในแขวงบางขุนเทียน (บางพระทุน) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้าง คือ บ้านตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูง บ้านตึกชั้นเดียว เชื้อนกมันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเดินคอนกรีต รั้วลวดหนามและต้นไม้ยืนต้น ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตเวนคืนทั้งแปลงตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โดยได้กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูงทั้งหลัง ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเชื้อนกมันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) และทางเดินคอนกรีต ค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างทางเรือ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกชั้นเดียวทั้งหลัง ค่าทดแทนรั้วลวดหนาม ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น และค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า กรณีค่าเสียหายอื่น ๆ รวมค่าทดแทนทั้งหมดจำนวน ๗,๒๙๘,๙๐๑.๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนทั้งหมดแล้ว และมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง



ทุกรายการ และยื่นค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น และค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และไม่กำหนดค่าทดแทนที่ต้องออก จากอสังหาริมทรัพย์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น โดยศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการ กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ถูกเวนคืนไว้เป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทที่ปลูกเพื่อการ กสิกรรม ... (๒) ประเภทที่ไม่ได้ปลูกเพื่อการกสิกรรม ให้กำหนดค่าทดแทนโดยถือราคาของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา หากต้นไม้ชนิดใดไม่มีราคาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ใช้ราคาซื้อ ขายปกติตามท้องตลาดในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย จึงกำหนดต้นไม้ ยืนต้นของผู้ฟ้องคดีเป็นประเภทไม่ได้ปลูกเพื่อการกสิกรรม โดยต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในข้อ (๒) ดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแหล่งราคาซื้อขายปกติตามท้องตลาดตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ คงมีแต่หลักฐานบัญชีประเมิน ราคาค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นต่อศาล เมื่อวันระยะเวลาจนถึงวันที่คณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลาถึงสิบปีเศษ ราคาค่าต้นไม้ยืนต้นที่กำหนดตามบัญชีดังกล่าว จึงไม่ใช่ ราคาตามที่เป็นอย่างอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ส่วนเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลราคาต้นไม้ยืนต้น พืชผล จากการสืบราคาตามท้องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่อ้างว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่งยื่นต่อศาลในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีใช้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับฟังได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ จึงฟังได้ว่าราคาค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ราคาซื้อขายปกติ



ตามท้องตลาดในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น จากข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ตรวจสอบราคาต้นไม้ยืนต้นแล้วพบว่าได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ออกตามข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล และให้เผยแพร่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน เพื่อใช้ในการคิดคำนวณค่าทดแทนจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน โดยได้ประกาศทางเว็บไซต์ www.erc.or.th เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์เพียงว่าประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ประกาศใช้ภายหลังวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่ใช่ราคาขณะที่ถูกเวนคืนเท่านั้น โดยไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งว่าราคาค่าทดแทนตามบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร ประกอบกับศาลได้พิจารณาประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า การกำหนดราคากลางต้นไม้และพืชผลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการคิดคำนวณในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ซึ่งเป็นการตีมูลค่าของต้นไม้ยืนต้นให้เกิดความเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันกับการจ่ายค่าทดแทนต้นไม้ในคดีนี้ และนำมาใช้อ้างอิงในคดีนี้ได้ แม้จะมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีประมาณสองปี แต่ราคาดังกล่าวไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มากนัก และพอรับฟังได้ว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาขณะที่ถูกเวนคืน ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๔๐/๒๕๖๕)



**การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ (ต้นปาล์ม) จำนวน ๓๕ ต้น ซึ่งปลูกพร้อมกัน
ในบริเวณเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน และมีอายุมากกว่า ๓ ปี ทุกต้น ควรมีราคาเดียวกัน
ทั้ง ๓๕ ต้น**

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบล
หัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ใน
เขตที่จะถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตำบลท่าเคย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง ตำบลลิเล็ด ตำบลศรีวิชัย ตำบลมะลวน ตำบลหัวเตย
ตำบลท่าข้าม ตำบลพุนพิน ตำบลน้ำรอบ ตำบลหนองไทร ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน และตำบล
ท่ากระดาน อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
และระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว
เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะถูกเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น
ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ราคาไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน
จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ซึ่งได้แก่ ต้นปาล์มขนาดใหญ่ ๓๐ ต้น เป็นเงิน
๑๒๐,๐๐๐ บาท กระถินเทพา ๖ ต้น เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท กระถินณรงค์ ๓ ต้น เป็นเงิน ๗๕๐ บาท
มะพร้าว ๑๓ ต้น เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท หมาก ๗ ต้น เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท และเตย ๕ กอ เป็นเงิน
๑๕ บาท รวมค่าทดแทนต้นไม้เป็นเงินจำนวน ๑๕๓,๙๖๕ บาท และกำหนดค่าทดแทนโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น (สระน้ำ) เป็นเงินจำนวน ๕๖,๔๘๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน
๓๙๑,๓๔๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวต่ำเกินสมควรและไม่เป็นธรรม จึงได้มีหนังสือ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยขอค่าทดแทนที่ดิน
เพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๓๑๘,๘๕๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๘๐,๖๖๙.๓๙ บาท ขอเพิ่มค่าทดแทนโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นเป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๓๓๗.๗๑ บาท ขอเพิ่มค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเป็นเงินจำนวน
๕๔๗,๙๘๒.๕๐ บาท และขอเพิ่มค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๒๑๘.๓๐ บาท รวมเงิน
ค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับจำนวน ๑,๕๔๔,๒๐๗.๙๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว
จำนวน ๓๙๑,๓๔๕ บาท คงเหลือเงินค่าทดแทนที่ควรได้รับเพิ่มอีกจำนวน ๑,๑๕๒,๘๖๒.๙๐ บาท
ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนได้พิจารณา
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่เพิ่มค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เสนอ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกำหนดค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้อื่น ๆ นอกจาก ต้นปาล์ม ขอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว ส่วนต้นปาล์มนั้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำบัญชีรายละเอียดค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่ถูกเขตงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่มาใช้ในการกำหนดค่าทดแทนต้นปาล์มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่ม ๕ ต้น ในราคาต้นละ ๕,๐๐๐ บาท แสดงว่าบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมีมาตรฐานมากกว่าบัญชีเดิม จึงควรนำบัญชีที่ปรับปรุงใหม่มาใช้ในการกำหนดค่าทดแทนต้นปาล์มจำนวน ๓๐ ต้น ที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในครั้งแรกด้วย เพราะต้นปาล์มของผู้ฟ้องคดีในที่ดินที่อยู่ในเขตเวนคืนมีจำนวน ๓๕ ต้น ปลูกพร้อมกัน ในบริเวณเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน และมีอายุมากกว่า ๓ ปี ทุกต้น จึงควรมีราคาเดียวกันทั้ง ๓๕ ต้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนต้นปาล์มให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๐ ต้น ในครั้งแรก ราคาต้นละ ๔,๐๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ สมควรกำหนดค่าทดแทนต้นปาล์มจำนวน ๓๐ ต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาต้นละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนต้นปาล์มจำนวน ๓๐ ต้น ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แล้ว เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนต้นปาล์มจำนวน ๓๐ ต้น เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๐/๒๕๖๖)



๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตทางหลวงพิเศษตัดผ่านกลางที่ดิน ทำให้ที่ดินที่เหลือถูกแบ่งเป็นสองส่วน โดยส่วนที่เหลือทางด้านทิศใต้ของที่ดินเดิมไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะย่อมทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวมีราคาลดลง และแม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนจะได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงด้านทิศใต้ให้ร้อยละ ๕ ของค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ปรับเพิ่มให้แล้วก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้วางแนวทางการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนไว้ว่า ถ้าที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จากค่าทดแทนตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ เมื่อที่ดินส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๒๑/๒๕๖๕ หน้า ๘๔๘-๘๕๑

ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด หลังจากเวนคืนแล้วรูปที่ดินที่เป็นผืนใหญ่กลายเป็นที่ดินแปลงเล็กลง บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจึงเป็นบริเวณที่ไม่สะดวกในการสัญจรเข้าออก และเป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้มากกว่าบริเวณอื่น และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในที่ดินลดลง ราคาที่ดินดังกล่าวจึงลดลงไปด้วย กรมทางหลวงจึงต้องชดเชยค่าทดแทนที่ดินที่มีราคาลดลงในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๒๐๐/๒๕๖๕ หน้า ๘๕๑-๘๕๓



๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

เงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนต้องไปซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพการงาน ไม่ถือเป็นเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนในส่วนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องหาซื้อที่ดินแปลงใหม่สำหรับปลูกสร้างบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านครึ่งตึก-ไม้ยกพื้น บ้านเลขที่ ๘๓/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ของนาง ว. มารดาผู้ฟ้องคดี โดยที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๗ สายตากใบ-บ้านบูกะตา (เขตแดน) ตอนบ้านบูกะตา-บ้านบาโงะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทำให้บ้านของผู้ฟ้องคดีครึ่งหนึ่งและพืชผลของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนด้วย และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่า บ้านของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตเวนคืนประมาณร้อยละ ๕๐ ของบ้านทั้งหมด หรือประมาณครึ่งหนึ่งของบ้านทั้งหลัง หากต้องมีการรื้อถอนบ้านของผู้ฟ้องคดีจะต้องมีการรื้อเสากลางของบ้านออกไปด้วย ซึ่งเมื่อรื้อเสากลางบ้านออกไปแล้วบ้านผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้อาศัยต่อไปได้ จะต้องรื้อออกทั้งหลัง จึงได้ประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหลัง รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๕๔๒,๒๐๓ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นเห็นชอบกำหนดค่าทดแทนเป็นค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๕๔๒,๒๐๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีประมาณราคาไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกจำนวน ๒๕๗,๗๙๗ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๓๐,๒๖๑ บาท โดยแยกเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มอีก จำนวน ๒,๐๖๐ บาท และเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน เป็นเงินจำนวน ๒๓๕,๕๐๐ บาท แบ่งเป็นความเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพค้าขายระหว่างการรื้อถอนบ้านหลังเดิมเพื่อไปก่อสร้างบ้านหลังใหม่ เป็นเงินจำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท และความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องหาซื้อที่ดิน



แปลงใหม่สำหรับปลูกสร้างบ้าน เป็นเงินจำนวน ๑๘๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๗,๕๖๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีขอค่าทดแทนเพียง ๒๓๐,๒๖๑ บาท ศาลปกครองชั้นต้นจึงกำหนดค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๓๐,๒๖๑ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย เห็นได้ว่า กรณีเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว เป็นเงินค่าทดแทนที่ต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์การกำหนดเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีฯ ของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์แล้ว และเมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องขอให้ศาลกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว แต่การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน ต้องไปซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพการงาน นั้น เงินค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนในส่วนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องหาซื้อที่ดินแปลงใหม่สำหรับปลูกสร้างบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไว้เป็นข้อ ๆ โดยเรียงลำดับการแยกประเภทของกิจการตามขนาดของกิจการ โดยเรียงลำดับจากกิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นั้น แม้กิจการของผู้ฟ้องคดีเป็นคลินิกซึ่งจัดอยู่ในหลักเกณฑ์ ข้อ ๑ แต่เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประเภทของกิจการแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะแตกต่างจากคลินิกทั่ว ๆ ไป ซึ่งควรจัดอยู่ในกลุ่มกิจการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้กิจการของผู้ฟ้องคดี อยู่ในประเภท



**ของกิจการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑ และกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการประกอบกิจการ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมและเป็นธรรม**

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์จำนวน ๒ หลัง ตั้งอยู่ที่ถนนประชาราษฎร์ ๒ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต่อมา ปรากฏว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดีเช่าอยู่ในแนวเขตที่จะถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าทดแทนสำหรับผู้เช่าและค่าทดแทนอื่น ๆ รวมค่าทดแทนทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๑๙๖,๓๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ หลังจากนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ถูกเวนคืน กรณีเป็นผู้ประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ให้พิจารณาค่าขาดรายได้หรือขาดประโยชน์จากอัตราเฉลี่ยต่อเดือนของเงินได้สุทธิกรณีบุคคลธรรมดา หรือกำไรสุทธิกรณีนิติบุคคล ที่ปรากฏตามหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกับใบเสร็จรับเงิน และงบกำไรขาดทุน จำนวน ๓ ปี สุดท้ายก่อนถูกเวนคืน หากมีหลักฐานไม่ครบ ๓ ปี ให้พิจารณาจากหลักฐานเท่าที่มี แล้วนำอัตราดังกล่าวมากำหนดค่าทดแทนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ ตามเกณฑ์ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ข้อ โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบกิจการคลินิกอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ประเภทการประกอบกิจการทั่ว ๆ ไป ระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์เป็นเวลา ๖ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แสดงสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. ๕๐) ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๒ ปี มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๐๒,๒๓๙.๑๖ บาท คิดเฉลี่ยกำไรเฉลี่ยต่อปีเป็นเงินจำนวน ๘๕๑,๑๑๙.๕๘ บาท หรือคิดเป็น ๗๐,๙๒๖.๖๓ บาทต่อเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เป็นเวลา ๖ เดือน หรือคิดเป็นเงินจำนวน ๔๒๕,๕๕๙.๗๙ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินไปเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ข้อ ดังนี้ (๑) สำหรับประเภทของการประกอบกิจการทั่ว ๆ ไป เช่น ร้านขายสินค้าและการบริการ มินิมาร์ท ร้านอาหาร ห้องอาหาร บริการ Online อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้านขายยา คลินิก ร้านขายเครื่องประดับ ร้านทอง ร้านจิวเวลรี่ ร้านขายอุปกรณ์ด้านการเกษตรและอาหารสัตว์ รักษาสัตว์ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา ร้านขายวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง (ตึกแถวหรือห้องแถว) ร้านรับซื้อ-ขายของเก่า ร้านรับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ จักรยานยนต์มือสอง ร้านประดับยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ บ้านเช่าและห้องแถวให้เช่า ฯลฯ ระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์เป็นเวลา ๖ เดือน (๒) สำหรับประเภทของการประกอบกิจการ เช่น ร้านขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง (มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจรเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ยกเว้นร้านขายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เป็นตึกแถวหรือห้องแถว) ระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ เป็นเวลา ๘ เดือน (๓) สำหรับอพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม ปิ่นน้ำมัน ตลาด และโรงงานทั่ว ๆ ไป ระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ เป็นเวลา ๑๒ เดือน และ (๔) สำหรับกิจการอื่น ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงภาพยนตร์ หรือการประกอบกิจการขนาดใหญ่กว่าปกติ ก็ให้กำหนดระยะเวลาขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นราย ๆ ไป... เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ทั้ง ๔ ข้อดังกล่าวข้างต้นเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้แยกประเภทของกิจการตามขนาดของกิจการ โดยเรียงลำดับจากกิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดให้กิจการของผู้ฟ้องคดีอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ประเภทของการประกอบกิจการทั่ว ๆ ไป แต่จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ซึ่งรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า สถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีเป็นสถานพยาบาลที่รับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป และรับการรักษาทางทันตกรรมด้วย ดังนั้น การประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากคลินิกทั่ว ๆ ไป เพราะการประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีเป็นการเปิดทำการเต็มเวลา มีแพทย์ประจำหลายคน และสามารถรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามาทำการรักษาได้มากกว่าคลินิกทั่ว ๆ ไป อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นสหคลินิกที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป และทันตกรรมซึ่งเมื่อเทียบกับคลินิกทั่ว ๆ ไปที่เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหรือเวชกรรมทั่วไปเพียงประเภทเดียว ซึ่งจะเปิดทำการบางช่วงเวลา หรือเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้กิจการของผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเภทกิจการค้าขายและบริการทั่วไป



ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการประกอบธุรกิจเป็นเวลา ๖ เดือน หรือคิดเป็นเงินจำนวน ๔๒๕,๕๕๙.๗๙ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบกิจการ ประเภทของการประกอบกิจการ และขนาดของกิจการ ที่มีความแตกต่างจากคลินิกทั่ว ๆ ไป และโดยที่การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นสหคลินิก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าคลินิกทั่ว ๆ ไป เมื่อนำหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มาเทียบเคียงกับสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดี จึงควรจัดอยู่ในกลุ่มกิจการค้าตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่ากิจการทั่ว ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ จึงควรได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการที่จะต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลา ๘ เดือน หรือคิดเป็นเงินจำนวน ๕๖๗,๔๑๓.๐๔ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๔๒๕,๕๕๙.๗๙ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑๔๑,๘๕๓.๒๕ บาท รวมทั้งจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินที่ประกาศในแต่ละช่วงเวลาจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นับแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนครั้งแรก แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีขอดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงให้ชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งไม่เกินค่าขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๐/๒๕๖๖)

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินฯ ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ถือไม่ได้ว่าที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ส่วนที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด จำนวน ๔ แปลง ซึ่งที่ดินทั้งสี่แปลงมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ในแนวเขตที่จะต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางหลวงระดับพื้นดินเป็นทางคู่ขนานทั้งสองด้านของถนนประดิษฐ์มนูธรรม กว้าง ๘๐ เมตร รวมทั้งสร้างทางหลวงระดับพื้นดินเป็นทางคู่ขนาน คือ ถนนสายเกษตร-นวมินทร์ หรือถนนประเสริฐมนูกิจ กว้าง ๖๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ (ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค์ ในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตสวนหลวง เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑ เว้นคืนที่ดินที่อยู่ในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาข้างต้น และมีการเปิดใช้ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙) จนระยะเวลาผ่านไป ๑๙ ปี ที่ดินทั้งสี่แปลงยังคงถูกทิ้งร้าง ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับหนังสือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กทพ ๐๙/๓๐๔๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใช้ประโยชน์ก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัชสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางคู่ขนานทางพิเศษ (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) เปิดให้บริการแล้ว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่จะต้องเวนคืนตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน และการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทไว้ในหมวด ๒ มาตรา ๕๑ และหมวด ๓ มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๗ และบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๗ ว่า ให้นำหมวด ๒ การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน และหมวด ๓ การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท มาใช้บังคับกับที่ดินที่ถูกเวนคืนนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม แต่ระยะเวลาห้าปีหรือระยะเวลาที่กำหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ และระยะเวลาสามปี ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง เฉพาะกรณีที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ จึงต้องรับฟังว่า การคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการเวนคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓ วรรคห้า และวรรคหก ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่จะดำเนินการต่อไปนับจากวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่านั้น ซึ่งมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว บัญญัติว่า ที่ดินที่ดำเนินการให้ได้มาโดยวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการได้มา ตามหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ แห่งการเวนคืนไม่ช้ากว่าห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๘ (๒) หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีเป็นการเวนคืนเพื่อประโยชน์ในการสร้างทาง ทางรถไฟ คลอง หรือกิจการสาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้ที่ดินเป็นระยะทางยาวเกินสิบกิโลเมตร การเริ่มดำเนินการ โครงการในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้ว ให้ถือว่าได้มีการเริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ตลอดเส้นทางแล้ว สำหรับกรณีอื่นเมื่อได้เริ่มดำเนินการและใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นส่วนใหญ่แล้ว ให้ถือว่าได้เริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว

คดีนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและกำหนดแนวเขตที่ดิน ที่จะต้องเวนคืนให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับก่อสร้างทางพิเศษดังกล่าวและถนนคู่ขนาน (ถนนประดิษฐ์ มนูญธรรม) ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยให้ก่อสร้างทางควบคู่กันไปในแต่ละช่วง ตามความจำเป็นด้วยเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร ต่อมา มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง



เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ มีกำหนด ๔ ปี กำหนดเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ โดยมีที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รวมอยู่ด้วย และกำหนดให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๔ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ต้องเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางพิเศษสายนี้ และในเวลาต่อมาก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นทางยกระดับกว้าง ๓๕ เมตร และทางระดับพื้นราบเป็นทางคู่ขนานทั้งสองฟาก ปัจจุบันคือถนนประดิษฐ์มนูธรรม กว้างฟากละ ๒๒.๕๐ เมตร รวมความกว้างทั้งหมด ๘๐ เมตร เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยได้ก่อสร้างฐานรากโครงการทางด่วนชั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ ในบริเวณเกาะกลางถนนเกษตร-นวมินทร์ ไปพร้อมกับการก่อสร้างถนนเกษตร-นวมินทร์ จำนวน ๒๘๑ ฐาน และก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับการก่อสร้างทางแยกต่างระดับในช่องทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนชั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ เพิ่มขึ้นอีก ๔ ฐาน รวม ๒๘๕ ฐาน โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดของที่ดินทั้ง ๔ แปลง อยู่ในบริเวณที่กำหนดจะก่อสร้างทางแยกต่างระดับเพื่อเชื่อมต่อกับระบบทางด่วนชั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ ซึ่งมาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ใช้บรรดาอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโครงการระบบทางด่วนชั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ และตอน East-West Corridor (E-W Corridor) และผู้ถูกฟ้องคดีและกรมทางหลวงประชุมร่วมกันจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจรตามแนวสายทางที่ซ้อนทับกับทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ หรือถนนประเสริฐมนูกิจ เริ่มจากกิโลเมตรที่ ๑+๐๐๐ ของถนนประเสริฐมนูกิจ ข้ามคลองบางบัว ผ่านทางแยกถนนลาดปลาเค้า ทางแยกถนนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัช สายรามอินทรา-อาจณรงค์ บริเวณทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านแยกถนนนวมินทร์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ ไปสิ้นสุดที่ส่วนต่อขยายถนนประเสริฐมนูกิจบริเวณทางหลวงหมายเลข ๙ หรือถนนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันออก รวมเป็นระยะทางประมาณ ๑๐.๕๐ กิโลเมตร ในขณะที่กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนนประเสริฐมนูกิจ ๕ แห่ง คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก (คจร.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโครงการทางด่วนชั้นที่ ๓ ตอน N๒



และตอน E-W Corridor และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงคมนาคม และผู้ถูกฟ้องคดีเร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงต้องรับฟังว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำที่ดินทั้งสี่แปลงไปใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ถือไม่ได้ว่าที่ดินทั้งสี่แปลงนี้มีเนื้อที่ส่วนที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๔/๒๕๖๖)

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

กรณีที่ที่ดินส่วนใหญ่เกือบทั้งแปลงถูกเวนคืน และที่ดินส่วนที่เหลือถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ ถือว่าได้รับความเสียหายยิ่งกว่ากรณีปกติทั่วไป คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ต้องกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนให้ด้วย

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วน เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง คลองระบายน้ำลำเบ็ด จังหวัดพัทลุง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนำราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง รวมทั้งท้องที่อำเภอกงหรา อันเป็นการนำราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตท้องที่อื่นมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินในท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ และเมื่อราคาการประเมินทุนทรัพย์ในท้องที่อำเภอศรีนครินทร์มีราคาประเมินที่ต่ำกว่าท้องที่อำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอกงหรา ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตท้องที่อื่นมาใช้ โดยกำหนดเพิ่มค่าทดแทนที่ดิน จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีมากกว่าการใช้ราคาการประเมินทุนทรัพย์ในท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ อย่างไรก็ตาม การที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่เกือบทั้งแปลงถูกเวนคืน และที่ดินส่วนที่เหลือมีเนื้อที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ดินเดิม ทำให้ที่ดินถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ อีกทั้ง ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนดังกล่าวเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีใช้ทำสวนยางพารา



เพื่อกีดน้ำยางขายเลี้ยงชีพสำหรับครอบครัว หากที่ดินดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดียอมใช้เลี้ยงชีพไปได้ตลอดจนถึงขั้นบุตรหลาน กรณีจึงเห็นได้ชัดเจนว่า การเวนคืนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายยิ่งกว่ากรณีปกติทั่วไป ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีได้คำนึงถึงความเสียหายจากการเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงขอที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด และเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่ากรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำเงินค่าทดแทนที่ดินฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียก โดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน โดยไม่ปรากฏว่าได้นำฝากเมื่อใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งการวางเงินดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีวางเงินค่าทดแทนโดยนำฝากธนาคารอย่างช้าในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ทั้งนี้ ตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผังฯ ที่ให้ปรับราคาที่ดินจากที่เคยกำหนดไว้ในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒.๐๐ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน เป็นการนำราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดเพียงแปลงเดียวมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงควรนำราคาเฉลี่ยของที่ดินทั้ง ๔ แปลง ที่มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒.๐๐ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๒.๔๑ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทาลี-ขอนแก่น ๔ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาข้อมูลราคาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ จังหวัดหนองบัวลำภูแล้วมีมติเห็นควรให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ มาปรับเพิ่ม ๑.๒๕ เท่า เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนที่ดิน (ราคาประเมินไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท) ส่วนค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลให้ใช้ราคาตามบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงจ่ายค่าทดแทนที่ดินซึ่งถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๔.๒ ตารางวา โดยราคาที่กำหนดให้ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดินที่กำหนด คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๔๗๒.๕๐ บาท ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล เป็นเงินจำนวน ๔๖๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๙๓๒.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้มีหนังสืออุทธรณ์ค่าทดแทนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทบทวนราคาที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภูอีกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ ของที่ดินแปลงที่มีระยะห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่เกิน ๔ กิโลเมตร และมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ปรับราคาที่ดินจากที่กำหนดไว้เดิมในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาค่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ทบทวนราคาที่ดินและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์เพิ่มเป็น ๒ เท่าแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มอีกเป็นจำนวน ๖๕,๐๘๓.๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่คณะกรรมการพิจารณาแผนผังทิศทาง แนวเขต ในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน และกลั่นกรองราคาที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาทบทวนข้อมูลราคาที่ดิน โดยนำราคาจดทะเบียนซื้อขายระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ อันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดราคาที่ดินครั้งแรก จำนวน ๑๑ ข้อมูล มาพิจารณาเมื่อตัดข้อมูลที่มีการซื้อขายห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินกว่า ๔ กิโลเมตร จำนวน ๒ ข้อมูล และตัดข้อมูลที่สูงและต่ำอีกจำนวน ๕ ข้อมูล จะเหลือข้อมูลพิจารณาจำนวน ๔ ข้อมูล ซึ่งเป็นราคาจดทะเบียนซื้อขายที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒.๐๐ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า โดยที่ดินที่มีการซื้อขายในอัตรา ๓.๗๕ เท่าของราคาประเมินฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบุญเรือง สภาพที่ดินเป็นที่นา อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๓ กิโลเมตร ที่ดินที่มีการซื้อขายในอัตรา ๒.๔๓ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบุญเรือง สภาพที่ดินเป็นที่บ้าน อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๔ กิโลเมตร ที่ดินที่มีการซื้อขายในอัตรา ๒.๐๐ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสะอาด สภาพที่ดินเป็นที่นา อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๔ กิโลเมตร และที่ดินที่มีการซื้อขายในอัตรา ๑.๔๔ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาออก สภาพที่ดินเป็นที่นา อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๔ กิโลเมตร ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แม้ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างและข้อเท็จจริงที่ผู้แทนกรมธนารักษ์ได้แสดงความเห็นในการประชุมครั้งดังกล่าวว่า ราคาที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน คือ ราคาซื้อขายแปลงที่ดินที่จดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ๒.๐๐ เท่า เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพที่ดินเช่นเดียวกับบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีสภาพที่ดินเป็นที่นาเหมือนกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของที่ดินแปลงอื่นที่มีการซื้อขายกันจริงในท้องตลาดที่มีข้อมูลการซื้อขายในอำเภอศรีบุญเรืองและห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่เกิน ๔ กิโลเมตร มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๖๕๘ ตำบลศรีบุญเรือง อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๔ กิโลเมตร มีการซื้อขายในอัตรา ๔.๓๙ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ หรือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๖๒๘ ตำบลศรีบุญเรือง อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๓ กิโลเมตร มีการซื้อขายในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และมีสภาพที่ดินเป็นที่นาทั้งสองแปลง จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาแผนผังฯ ที่ให้ปรับราคาที่ดินจากที่เคยกำหนดไว้ในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒.๐๐ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในจังหวัด



หนองบัวลำภู เป็นการนำราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดเพียงแปลงเดียวมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงควรนำราคาเฉลี่ยของที่ดินทั้ง ๔ แปลง ที่มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒.๐๐ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า ข้างต้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๒.๔๑ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ เป็นราคาไร่ละ ๙๖,๔๐๐ บาท มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๔.๒ ตารางวา ค่าทดแทนที่ดินในอัตราร้อยละ ๙๐ เป็นเงินจำนวน ๒๐๙,๑๓๔.๙๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายเพิ่มจากค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้วอีก จำนวน ๓๕,๕๗๘.๙๘ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๗๐/๒๕๖๕ และที่ อผ. ๒๕๒/๒๕๖๕)

การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีได้คำนึงถึงราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีสภาพเช่นเดียวกันกับบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ไม่เป็นธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๑๑ ตารางวา ซึ่งถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทำลี้-ขอนแก่น ๔ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พาดผ่านเป็นเนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕.๗ ตารางวา ในการกำหนดและจ่ายค่าทดแทนจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดิน โดยมีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ มาปรับเพิ่ม ๑.๒๕ เท่า เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามมติดังกล่าว จึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕.๗ ตารางวา และมีราคาที่กำหนดไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดินที่กำหนด คิดเป็นจำนวนเงิน



๗๓,๗๖๖.๒๕ บาท และจ่ายค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๕๘.๑๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ไปปรับเงินค่าทดแทนที่ดินแล้วและมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์มีกรณีร้องเรียนว่าราคาที่กำหนดไม่เป็นธรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนจึงมีมติให้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อน จากนั้น มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดหนองบัวลำภู โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเห็นว่า การกำหนดราคาที่ดินในจังหวัดหนองบัวลำภูไม่เป็นธรรม ขอให้ทบทุนราคาให้เท่ากับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินของเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวในจังหวัดขอนแก่นในอัตรา ๒.๓๕ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินในจังหวัดเลยในอัตรา ๒.๔๗ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผัง ทิศทาง แนวเขต ในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน และกลั่นกรองราคาที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน มีมติสมควรปรับราคาที่ดินจากที่เคยกำหนดไว้ในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงทบทวนราคาที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภูอีกครั้ง และมีตินำราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ มาพิจารณา และพิจารณาถึงสภาพที่ดินที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบให้ปรับราคาที่ดินจากที่กำหนดไว้เดิมในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วจึงมีมติยกอุทธรณ์และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณากำหนดราคา ค่าทดแทนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผังฯ โดยคำนึงถึงราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด และได้พิจารณาราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินบริเวณท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลโนนสะอาด และตำบลนาออก จากสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง ซึ่งพบราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยนำข้อมูลการจดทะเบียนซื้อขายภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ความเห็นชอบในการกำหนดราคาที่ดินครั้งแรกมาพิจารณา ๑๑ ข้อมูล มีการตัดข้อมูลการจดทะเบียนซื้อขายที่ห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิน ๔ กิโลเมตร ออก จำนวน ๒ ข้อมูล เหลือ ๙ ข้อมูล และมีการตัดข้อมูลที่มีราคาสูง

